



PUTUSAN

Nomor 461 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/5 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomukti T-15A, RT. 02/11,
Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan
Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau masih termasuk dalam tahun 2013, di Jalan Abadi Raya 12 RT.03/RW.01 Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juli 2011 saksi Ir. Baginda Sitanggang membeli 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Freed, tahun 2011, warna abu-abu muda metalik, Nomor Rangka: MHRGB3850BJ104464, Nomor Mesin: L 15A7-4809644 atas nama saksi Ir. Baginda Sitanggang sendiri di Showroom Honda Jalan Supratman Kota Bandung dengan cara cast/tunai seharga Rp180.780.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Ir. Baginda Sitanggang menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa yang tidak lain menantu saksi Ir. Baginda

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang sendiri untuk disimpan di Safety Book tempat Terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 10.00 WIB ketika saksi Ir. Baginda Sitanggang sedang berada di rumah yang berlokasi di Jalan Abadi Raya Nomor 12 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, secara tidak sengaja menemukan dan membaca aplikasi Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia antara Terdakwa dengan pihak KITA (Kencana Inter Nusa Artha Finance), tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ir. Baginda Sitanggang bahwa Terdakwa telah menjaminkan BPKB kendaraan milik saksi Ir. Baginda Sitanggang Merek Honda Freed, tahun 2011, warna abu-abu muda metalik, Nomor Rangka: IHRGB3850BJ104464, Nomor Mesin: L 15A7-4809644, BPKB atas nama IR. BAGINDA SITANGGANG seharga Rp245.124.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berikut bunga, untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung 28 Januari 2013;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. Baginda Sitanggang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp180.780.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 8 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Honda Freed warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nomor Polisi D-1211.BS. Nomor BPKB 1-01707004 atas nama Ir. BAGINDA SITANGGANG alamat Jalan Cipaku Nomor 248 RT.03/04 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadak Kota Bandung;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari Rekening 01371338883 atas nama LINDA BONIARTI SITANGGANG;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Sdr. IWAN KURNIAWAN kepada Sdr. ANDRI R tertanggal November 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito berjangka Nomor AE 268294 dari Bank BCA atas nama Ny. LISTERIA M SITANGGANG, IR dengan Nomor Rekening 1372068455 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan deposito dan uang tabungan atas nama pemberi kuasa Ir. Ny. LISTERIA MARPAUNG, ST kepada Ny. LINDA BONIARTI SITANGGANG tanggal 5 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Honda Ahmad Yani Jalan Ahmad Yani Nomor 352 Bandung;
- 1 (satu) bundel pengampunan yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Sdr. Ir. BAGINDA SITANGGANG kepada Sdr. CHARLES SITANGGANG dan Sdr. JUNJUNG SITANGGANG untuk keperluan pengurusan dan penagihan uang berikut pengembalian 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Honda Freed, tahun 2011, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi D-1211-BS atas nama Ir. BAGINDA SITANGGANG, tanggal 11 Oktober 2014, Barang bukti sudah disita secara sah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ir. BAGINDA SITANGGANG;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1486/Pid.B/2015/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT yang identitas selengkapny sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT karena salahnya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Honda Freed warna abu-abu metalik, tahun 2011, Nomor Polisi D-1211.BS. Nomor BPKB 1-01707004 atas nama Ir. BAGINDA SITANGGANG alamat Jalan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipaku Nomor 248 RT.03/04 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadak Kota Bandung;

- 2 (dua) lembar laporan transaksi periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari Rekening 01371338883 atas nama LINDA BONIARTI SITANGGANG;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari IWAN KURNIAWAN kepada ANDRI R tertanggal November 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito berjangka Nomor AE 268294 dari Bank BCA atas nama Ny. LISTERIA M SITANGGANG, IR dengan Nomor Rekening 1372068455 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan deposito dan uang tabungan atas nama pemberi kuasa Ir. Ny. LISTERIA MARPAUNG, ST kepada Ny. LINDA BONIARTI SITANGGANG tanggal 5 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Honda Ahmad Yani Jalan Ahmad Yani Nomor 352 Bandung;
- 1 (satu) bundel pengampunan yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ir. BAGINDA SITANGGANG kepada Sdr. CHARLES SITANGGANG dan JUNJUNG SITANGGANG untuk keperluan pengurusan dan penagihan uang berikut pengembalian 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Honda Freed, tahun 2011, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi D-1211-BS atas nama Ir. BAGINDA SITANGGANG, tanggal 11 Oktober 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ir. BAGINDA SITANGGANG;

4. Membebani Terdakwa ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2016/PT.BDG. tanggal 21 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Juli 2016 Nomor 1486/Pid.B/2015/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Maret 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangny;

Bahwa telah terdapat juga ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan: "Mahkamah Agung dalam

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa, setelah memperhatikan ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka sekiranya kedua putusan dari *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung), pertimbangan hukum putusannya akan dianalisa di dalam Memori Kasasi ini, karena Pemohon Kasasi memiliki suatu alasan hukum yang jelas untuk menyatakan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut telah salah, yaitu diantaranya dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini dimana Hakim Tingkat Banding secara tegas membenarkan pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama, sekiranya hal ini memperlihatkan kesalahan yang serupa dalam hal penerapan hukum di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dimaksud;

KEBERATAN PERTAMA:

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum dan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi secara *fair*, termasuk alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa;

Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”; Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang Terdakwa;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan terdapatnya kekhilafan dan kesalahan Panitera Pengadilan dalam perkara *a quo* dalam mencatat Berita Acara Sidang sebagaimana tercatat dalam PUTUSAN Nomor: 1486/Pid.B/2015/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2016 halaman 5 sampai dengan halaman 15 terkait

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-Saksi, terutama Keterangan Saksi RAMDAN sebagai Kepala Bagian CSO Bank BCA Cabang Lembang, dan Keterangan Terdakwa, yang seharusnya ditulis secara rinci, runtut, lengkap dan tepat sebagaimana telah Kami uraikan dalam Bagian III. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN Huruf A sampai dengan Huruf D pada PLEDOI Terdakwa tanggal 22 Juni 2016 dan dalam MEMORI BANDING tanggal 11 Agustus 2016 pada Bagian KEBERATAN PERTAMA Angka 3;

4. Selaku demikian, karena terdapat kekhilafan dan kesalahan Panitera Pengadilan dalam perkara *a quo* dalam mencatat Berita Acara Sidang terkait Keterangan Saksi-Saksi, terutama Keterangan Saksi RAMDAN sebagai Kepala Bagian CSO Bank BCA Cabang Lembang, yang seharusnya ditulis secara rinci, runtut, lengkap dan tepat, ternyata tidak ditulis sama sekali karena tidak dianggap sebagai saksi, maka hal ini sangat merugikan kepentingan dan Hak Asasi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* yang tidak jeli dan tidak seksama mengikuti jalannya persidangan dan banyaknya perkara lain yang ditangani, akan tergiring membuat keputusan yang salah dan keliru karena disajikan fakta-fakta persidangan yang tidak akurat bahkan keliru; dan sangat jelas hal itu telah terjadi dalam perkara *a quo* karena nyatanya *Judex Facti* menjadi salah menerapkan hukum karena tidak melaksanakan atau melanggar Pasal 202 KUHAP sehingga akhirnya menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang didakwakan sebagaimana Pasal 372 KUH Pidana;

5. Terkait hal di atas, *Judex Facti* juga tidak melaksanakan atau melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan secara bijak, penuh dan fair semua prosedur hukum acara pidana dalam mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara ini, dengan alasan:

- Setelah Saksi RAMDAN dari Pihak Bank BCA-KCP Lembang diperiksa di bawah sumpah dan baru dapat menjelaskan secara terbuka terkait bukti-bukti berupa: foto copy 2 (dua) lembar Laporan Transaksi periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari rekening BCA Nomor 01371338883 atas nama Linda Boniarti Sitanggang dan 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Nomor AE268294 dari Bank BCA atas nama Ny. Listeria M. Sitanggang dengan Nomor Rekening 1372068455 sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



(dua ratus juta rupiah), apabila ada ijin dari Pemilik Rekening, yakni Saksi Linda Boniarti Sitanggang (Istri Terdakwa/Anak Kandung Pelapor Ir. Baginda Sitanggang) atau Ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Maka kemudian *Judex Facti* tingkat pertama membuat Penetapan Hakim untuk memanggil kembali Saksi Linda Boniarti Sitanggang untuk dimintai persetujuan agar memberi Ijin kepada Pihak Bank BCA-KCP Lembang untuk membuka nomor rekening di maksud agar menjadi jelas asal muasal uang yang digunakan untuk membeli Mobil inklusif BPKB-nya (Obyek Perkara), ternyata Saksi Linda Boniarti Sitanggang setelah 2 (dua) kali pemanggilan, yakni panggilan pertama, tidak datang hanya membuat Surat Pernyataan menolak memberi Ijin kepada Pihak Bank BCA-KCP Lembang untuk membuka nomor rekening dimaksud dan pada panggilan kedua, hadir secara langsung dan secara lisan menolak memberi persetujuan serupa;
- Namun, *Judex Facti* tingkat pertama tidak lagi bijak, penuh dan fair untuk membuat Penetapan Hakim agar menempuh cara lain sebagaimana dijelaskan Saksi RAMDAN dari Pihak Bank BCA-KCP Lembang, yaitu meminta Ijin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka nomor rekening Saksi Linda Boniarti Sitanggang dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah merasa cukup memberi kesempatan kepada Terdakwa sehingga tidak berkepentingan lagi untuk menempuh cara lain sebagaimana dijelaskan Saksi RAMDAN dari Pihak Bank BCA-KCP Lembang, yaitu menerbitkan Penetapan Hakim untuk meminta Ijin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), padahal pembukaan rekening ini sangat penting untuk mengetahui asal muasal uang yang digunakan untuk membeli Obyek Perkara (BPKB Mobil) dan menguntungkan sekali bagi Terdakwa;
- Sehubungan dengan terdapatnya fakta bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak melaksanakan atau melanggar Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan secara bijak, penuh dan fair semua prosedur hukum acara pidana dalam mengungkapkan kebenaran materiil, dan hal tersebut didukung pula oleh *Judex Facti* Tingkat Banding. Maka secara otomatis *Judex Facti* Tingkat Banding juga tidak melaksanakan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memeriksa ulang segala hal yang terkait dengan semua bukti-bukti surat yang hanya berupa foto copy dengan memeriksa semua pihak yang menerbitkannya atau mendengar langsung pihak yang dianggap perlu;
- tidak memeriksa ulang atau mendengar langsung atau melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi RAMDAN dari Pihak Bank BCA-KCP Lembang yang beralamat di Jalan Pasar Baru Nomor 8 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat-40181, dengan tidak membuat Penetapan Hakim untuk meminta kepada Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberi Ijin kepada Pihak Bank BCA-KCP Lembang tersebut untuk membuka dan memberi keterangan terkait rekening milik Saksi Linda Boniarti Sitanggang (Istri Terdakwa/Anak Kandung Pelapor Ir. Baginda Sitanggang) sebagaimana bukti-bukti foto copy berupa: foto copy 2 (dua) lembar Laporan Transaksi periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari rekening BCA Nomor 01371338883 atas nama Linda Boniarti Sitanggang dan 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Nomor AE268294 dari Bank BCA atas nama Ny. Listeria M. Sitanggang dengan Nomor Rekening 1372068455 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga menjadi jelas asal muasal uang yang digunakan untuk membeli BPKB mobil (obyek perkara) karena kami berkeyakinan bahwa uang yang digunakan untuk membeli obyek perkara (BPKB Mobil) bukan berasal dari pencairan deposito milik Istri Pelapor Ir. Baginda Sitanggang tersebut, tetapi berasal dari uang milik Terdakwa dan Istrinya (Saksi Linda Boniarti Sitanggang) yang disimpan di Rekening Istri Terdakwa tersebut;

KEBERATAN KEDUA:

6. Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor: 1486/Pid.B/2015/PN. Bdg tanggal 21 Juli 2016, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 315/Pid/2016/PT.Bdg tanggal 21 Desember 2016, telah terdapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang salah menerapkan hukum yang berlaku terkait perbuatan melawan hukum, tetapi tetap dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan perkara ini

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



terkait unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tepatnya pada halaman 17-19 intinya menyatakan:

- Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB tersebut dilakukan dengan sengaja dan menyadari sepenuhnya karena Terdakwa merasa bahwa mobil tersebut Terdakwa beli dari uang tabungan Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi Linda Boniarti dan bukan milik Ir. Baginda Sitanggang (mertua Terdakwa) dan pada saat Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan atas nama Ir. Baginda Sitanggang itu tidak meminta ijin ataupun memberitahukan ke Ir. Baginda Sitanggang dikarenakan pemilik dari kendaraan itu adalah Terdakwa bersama istrinya sendiri (Saksi Linda Boniarti Sitanggang);
- Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan mobil/BPKB yang diakui sebagai milik Terdakwa dan istrinya (mereka berdua dalam proses perceraian dan masih tingkat kasasi) faktanya BPKB tersebut atas nama orang tuanya Ir. Baginda Sitanggang dan uang pembelian dari uang tabungan yang ada di rekening milik ibu saksi (berdasarkan penetapan pengadilan di bawah pengampuan) dan saksi membeli mobil tersebut pada bulan Agustus 2011 di dealer Honda Jalan Ahmad Yani Nomor 352 Kota Bandung seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui sales Riki Gunawan dengan indent dilakukan pada tanggal 25 Januari 2011;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjaminkan BPKB mobil Honda Freed tanpa sepengetahuan dan seizin Ir. Baginda Sitanggang adalah bertentangan dengan hak subyektif dan merugikan saksi pelapor sekitar Rp180.780.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan istrinya (Saksi Linda Boniarti Sitanggang), namun di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi atau bukti-bukti bahwa mobil Honda Freed Nomor Polisi D 1211 BS adalah benar mobil milik Terdakwa dan istrinya, baik itu saksi Sales di Dealer Honda tempat mobil itu dibeli atau saksi-saksi lainnya maupun dengan bukti lainnya seperti bukti pemesanan/indent atau pembelian dan lain-lain;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari uraian di atas terbukti BPKB Honda Freed Nomor Polisi D 1211 BS tertulis atas nama pemilik Ir. Baginda Sitanggang dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Terdakwa yang untuk menghindari pajak progresif maka di atasnamakan Ir. Baginda Sitanggang (mertuanya) sebagaimana dinyatakan Terdakwa;

Kelima pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku terkait perbuatan melawan hukum, yang akhirnya salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang didakwakan sebagaimana Pasal 372 KUH Pidana, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena:

- a. *Judex Facti* tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP yang menyatakan: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: ... d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya". Hal itu terlihat dengan sangat jelas karena *Judex Facti* dengan sengaja mengabaikan fakta di persidangan yang menunjukkan ternyata 2 (dua) orang Saksi memberatkan, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah berstatus TERSANGKA dalam Kasus dugaan Perzinahan, yakni Saksi Linda Boniarti Sitanggang (Istri Terdakwa) dan pasangan zinahnya Saksi Mohammad Nurdin Lutfi (Supir Pribadi Terdakwa) sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/23/II/2015/JBR/RESTABES BDG/SEKTOR SUKAJADI tanggal 2 Februari 2015 dan FOTO MESRA Tersangka Pasangan Selingkuh, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengenyampingkan dan meragukan serta tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang berperilaku asusila seperti itu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP (vide: Keterangan Saksi Mohammad Nurdin Lutfi, Keterangan Ir. Baginda Sitanggang, Keterangan Terdakwa dan Bukti T-1 sampai dengan T-5);
- b. *Judex Facti* juga tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP karena telah mengabaikan fakta di persidangan, yakni ternyata hampir semua bukti yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum adalah hanya FOTOCOPY yang tidak pernah dikonfirmasi atau diklarifikasi dengan pihak yang menerbitkannya, termasuk bukti surat yang sangat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting terkait pembuktian aliran Uang yang digunakan untuk membeli mobil yang BPKBnya dituduh digelapkan oleh Terdakwa, yaitu berupa:

- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari rekening BCA Nomor 01371338883 atas nama Linda Boniarti Sitanggang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Nomor AE268294 dari Bank BCA atas nama Ny. Listeria M. Sitanggang dengan Nomor Rekening 1372068455 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (vide: Keterangan Saksi Linda Boniarti Sitanggang, Keterangan Saksi Ramdan (Pihak Bank BCA) dan Keterangan Terdakwa dan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14);
- c. Terkait 2 (dua) alat bukti tersebut, setelah dihadapkannya kembali Saksi Linda Boniarti Sitanggang melalui Penetapan Majelis Hakim Untuk Menghadirkan Saksi Linda Boniarti Sitanggang untuk dimintai Ijin membuka Rekeningnya terkait asal muasal uang yang digunakan untuk membeli mobil (terkait obyek sengketa/obyek perkara), namun, sungguh mengagetkan persidangan ternyata Saksi Linda Boniarti Sitanggang tidak memberi ijin pihak Bank BCA-KCP Lembang untuk membuka dan menganalisa transaksi di Rekening BCA terkait, sehingga kami duga Saksi Linda Boniarti Sitanggang menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan telah berkata palsu di bawah sumpah terkait asal uang yang digunakan untuk membeli mobil merk Honda Freed, tahun 2011, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: D-1211-BS dimaksud. Sehingga saat ini Terdakwa telah melaporkan Saksi Linda Boniarti Sitanggang (Istri Terdakwa tersebut) sebagaimana Pasal 242 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor Polisi: LP/1027/B/V/2016/Bag Ops tanggal 2 Mei 2016 (vide: Keterangan Saksi Linda Boniarti Sitanggang, Keterangan Saksi Ramdan (Pihak Bank BCA) dan Keterangan Terdakwa dan Bukti T-9 dan Bukti T-10);
- d. Jadi sangat jelas, selain *Judex Facti* tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 187 KUHP, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan sama sekali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi terkait kekuatan bukti surat fotocopy, yakni:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang intinya berkaidah hukum: "Dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotocopy surat tersebut

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang intinya berkaidah hukum: “Surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;
- 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, di mana Hakim Tingkat Banding juga secara tegas membenarkan pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama, telah salah di dalam menerapkan hukum terhadap permasalahan hukum dalam perkara *a quo* dan cara *Judex Facti* mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakadilan, ketidakbenaran, dan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
- 8. Bahwa, menjadi jelas kiranya dalil Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah berhasil mengungkapkan kelemahan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di dalam memberikan pertimbangan hukum bagi putusan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan segala temuan tersebut maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 315/Pid/2016/PT.Bdg tanggal 21 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor: 1486/Pid.B/2015/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2016, harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penggelapan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan saksi Ir. Baginda Sitanggang sebagai mertuanya yang menitipkan BPKB mobil merk Honda Freed tahun 2011 Nomor Polisi D 1211 BS atas nama Ir. Baginda Sitanggang kepada Terdakwa untuk disimpan di *Save Deposit Box* milik Terdakwa di kantor tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil Honda Freed tersebut kepada PT. KITA (Kencana Inter Nusa Artha) Finance sebagai jaminan untuk meminjam uang, tanpa memberitahukan dan tanpa ijin dari saksi Ir. Baginda Sitanggang sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa berdalih mobil tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan uang istrinya tetapi di Persidangan istri Terdakwa (Linda Boniarti Sitanggang) memberikan keterangan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa bahwa mobil Honda Freed tersebut dibeli dengan uang orang tuanya (Ir. Baginda Sitanggang) seharga Rp180.780.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa BPKB tersebut sekarang sudah di tangan Terdakwa dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ir. Baginda Sitanggang sudah pernah meminta kembali BPKB mobil Honda Freed tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan/menyerahkan BPKB tersebut kepada saksi Ir. Baginda Sitanggang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. Baginda Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp180.780.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 KUHP;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ROBERT HASUDUNGAN SIRAIT** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 461 K/PID/2017